



DIA 26

TRILHA TITÃ

AULA 6/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO E PRINCÍPIOS

PRERROGATIVAS + SUJEIÇÕES • SUPREMACIA • INDISPONIBILIDADE • LIMPE • LEI 9.784/1999 • PROPORCIONALIDADE

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

8 QUESTÕES: 3 CEBRASPE + 5 FIXAÇÕES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS



REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Prerrogativas e sujeições: a equação que explica o Direito Administrativo



1. Conceito de prova

O regime jurídico-administrativo é o conjunto de princípios e regras de direito público que atribui prerrogativas à Administração para cumprir finalidades públicas e, ao mesmo tempo, impõe restrições, deveres e controles que não recaem do mesmo modo sobre particulares.

EXEMPLO

A Administração pode exercer poder de polícia, mas não pode agir fora da competência, finalidade e devido processo exigidos.

BIZU 95+

PRERROGATIVA sem SUJEIÇÃO vira abuso; SUJEIÇÃO sem prerrogativa impediria a função pública.

Q03

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PC-RO • DELEGADO • 2022 • PROVA ORAL Q6

Síntese do ponto cobrado: o regime jurídico-administrativo combina prerrogativas estatais e restrições/deveres inexistentes em relações privadas comuns. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DOIS VETORES

Supremacia e indisponibilidade do interesse público - sem absolutismos



2. Supremacia

Explica prerrogativas destinadas à proteção do interesse público, como poderes de polícia e certas cláusulas de direito público. Não significa superioridade pessoal do agente nem licença para violar direitos.

INDISPONIBILIDADE

O administrador não é dono do interesse público. Competências e bens jurídicos públicos são administrados nos limites da lei; não podem ser renunciados livremente.

PEGADINHA

“Interesse público sempre prevalece automaticamente” é frase perigosa. É necessário compatibilizar Constituição, direitos fundamentais e proporcionalidade.

Q04

FIXAÇÃO TITÃ - PRINCÍPIOS

CF/1988 • ART. 37 + ESTADO DE DIREITO

A supremacia do interesse público autoriza a Administração a afastar direitos fundamentais sempre que alegar conveniência coletiva. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



LIMPE

Cinco princípios expressos no caput do art. 37



3. Legalidade

A Administração atua vinculada ao direito e às competências normativamente conferidas. Impessoalidade exige finalidade pública e tratamento objetivo. Moralidade impõe padrão jurídico de probidade e boa-fé.

PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA

Publicidade favorece transparência e controle, ressalvadas hipóteses constitucionais/legais de sigilo. Eficiência exige boa gestão, qualidade e resultados dentro da legalidade.

MNEMÔNICO

L I M P E - mas não pare no nome: a banca cobra efeito prático de cada princípio.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4240597

Versão condensada: a publicidade seria princípio apenas implícito, não constando expressamente do caput do art. 37 da Constituição. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

LEGALIDADE

Administração não possui a mesma liberdade negocial do particular



4. Diferença central

O particular, em regra, pode fazer o que a lei não proíbe. A Administração depende de fundamento jurídico para agir e deve respeitar competências, finalidades e todo o sistema normativo.

LEI 9.784/1999

No processo administrativo federal, a lei menciona legalidade e também critérios como atuação conforme a lei e o Direito, finalidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

PEGADINHA

Legalidade administrativa não significa que eficiência possa “corrigir” ausência de autorização jurídica.

Q08

FIXAÇÃO TITÃ - PRINCÍPIOS

LEI 9.784/1999 • ART. 2º, VI

A proporcionalidade impede a imposição de obrigações, restrições ou sanções em intensidade superior à estritamente necessária ao atendimento do interesse público. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

IMPESSOALIDADE + PUBLICIDADE

Finalidade pública, isonomia e proibição de propaganda pessoal



5. Impessoalidade

Proíbe favorecimento ou perseguição pessoal e vincula a atuação à finalidade pública. Também explica a imputação institucional de atos e a igualdade de tratamento.

ART. 37, §1º

Publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada promoção pessoal de autoridades ou servidores.

BIZU 95+

Nome/foto/slogan personalista em publicidade oficial -> pense impessoalidade + §1º.

Q05

FIXAÇÃO TITÃ - PRINCÍPIOS

CF/1988 • ART. 37, §1º

A publicidade institucional deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. C ()
E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MORALIDADE + EFICIÊNCIA

Princípios jurídicos, não slogans para justificar qualquer resultado



6. Moralidade

A moralidade administrativa possui densidade jurídica e exige probidade, lealdade e boa-fé. Não é mera recomendação social sem consequência.

EFICIÊNCIA

Busca produtividade, qualidade e resultados, mas não elimina garantias, competências nem procedimentos essenciais. Eficiência opera dentro da legalidade.

PEGADINHA

“Se é mais rápido, pode ignorar a lei” -> errado.

Q06

FIXAÇÃO TITÃ - PRINCÍPIOS

CF/1988 • ART. 37, CAPUT

A moralidade administrativa é apenas recomendação ética e sua violação, isoladamente, não pode produzir consequência jurídica. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Controle do excesso: adequação entre meio, necessidade e finalidade



7. Lei 9.784/1999

A proporcionalidade impede impor obrigações, restrições ou sanções em medida superior à necessária ao interesse público. Razoabilidade e proporcionalidade funcionam como limites relevantes ao exercício de competências administrativas.

EXEMPLO

Aplicar a sanção máxima para infração mínima, sem justificativa e quando medida menos gravosa seria suficiente, pode revelar desproporção.

BIZU 95+

Se o enunciado fala em “excesso”, “necessidade” e “adequação meio-fim”, procure proporcionalidade.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PC-PE • 2023 • QUESTÃO DE PRINCÍPIOS

Versão condensada: a proporcionalidade atua como limite contra excessos estatais, exigindo adequação entre meios empregados e fins públicos perseguidos. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAPA DE PRINCÍPIOS

Segurança jurídica, motivação, contraditório e interesse público completam a prova



8. Além do LIMPE

A Lei 9.784/1999 explicita finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público, entre outros vetores do processo administrativo federal.

COMO A BANCA MISTURA

Troca publicidade por promoção pessoal; eficiência por liberdade de violar lei; supremacia por poder absoluto; moralidade por ética sem juridicidade; proporcionalidade por licença para escolher qualquer medida.

FECHAMENTO

Regime jurídico-administrativo é equilíbrio: poderes suficientes para agir + limites suficientes para impedir arbítrio.

Q07

FIXAÇÃO TITÃ - PRINCÍPIOS

CF/1988 • ART. 37, CAPUT

Em nome da eficiência, a Administração pode deixar de observar exigência legal considerada burocrática e substituí-la por solução mais rápida. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 E

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4240597

ERRADO. Publicidade é princípio expresso do caput do art. 37, junto com legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Q02 C

CEBRASPE • PC-PE • 2023 • QUESTÃO DE PRINCÍPIOS

CERTO. A proporcionalidade é instrumento de contenção do excesso e aparece expressamente no art. 2º da Lei 9.784/1999.

Q03 C

CEBRASPE • PC-RO • DELEGADO • 2022 • PROVA ORAL Q6

CERTO. O regime de direito público coloca a Administração em posição diferenciada para cumprir o interesse público, mas simultaneamente a submete a limites e deveres.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 E

CF/1988 • ART. 37 + ESTADO DE DIREITO

ERRADO. Supremacia não é cláusula de poder absoluto. A atuação pública permanece vinculada à Constituição, proporcionalidade e direitos fundamentais.

Q05 C

CF/1988 • ART. 37, §1º

CERTO. É aplicação clássica da impessoalidade conectada à publicidade.

Q06 E

CF/1988 • ART. 37, CAPUT

ERRADO. Moralidade é princípio jurídico expresso. A afronta pode fundamentar controle e invalidação conforme o caso.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 E

CF/1988 • ART. 37, CAPUT

ERRADO. Eficiência não revoga legalidade. A busca por resultado deve ocorrer dentro do ordenamento.

Q08 C

LEI 9.784/1999 • ART. 2º, VI

CERTO. É formulação praticamente literal do critério legal de adequação entre meios e fins.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Regime = prerrogativas + sujeições. Vetores clássicos: supremacia e indisponibilidade, sem caráter absoluto. LIMPE é expresso no art. 37. Eficiência não afasta legalidade. Impessoalidade veda promoção pessoal. Proporcionalidade limita excesso. Lei 9.784 acrescenta motivação, segurança jurídica, contraditório e outros princípios.

RASTREABILIDADE E FONTES

CF/1988, art. 37, caput e §1º; Lei 9.784/1999, art. 2º; CEBRASPE UNEAL 2026 Q4240597; CEBRASPE PC-PE 2023 (princípios/proporcionalidade); CEBRASPE PC-RO 2022, prova oral, questão 6.